

### 第 1 题

截止2023年12月有多少个期货品种（）。

☐ A.138

☐ B.131

☐ C.130

☐ D.135

正确答案： B

名师解析：

截至2023年12月末，我国期货市场已发展成为上市131个期货及期权品种，拥有5家期货交易所、150家期货公司、逾8万期货从业人员，涉及220余万期货交易者的风险管理市场。故本题选B选项。

## 第2题

期货交易所未代期货公司履行期货合约，期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利，期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司可作为（）参加诉讼。

- ☐ A.原告
- ☐ B.被告
- ☐ C.第三人
- ☐ D.证人

正确答案：C

名师解析：

期货交易所未代期货公司履行期货合约，期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利。期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司可作为第三人参加诉讼。

故本题选C选项。

### 第 3 题

下列关于期货经纪业务的表述，错误的是（）。

- ☐ A.期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》
- ☐ B.客户开立账户前，应签字确认已了解《期货交易风险说明书》的内容
- ☐ C.期货公司在为客户开立账户前，应当与其签订期货经纪合同
- ☐ D.期货经纪合同向期货公司住所地的中国证监会派出机构备案后方生效

正确答案：D

名师解析：

ABC选项描述正确，期货公司在为客户开立期货经纪账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》，由客户签字确认，并签订期货经纪合同。《指引》和《期货交易风险说明书》由中国期货业协会制定。D选项错误，期货经纪合同自期货公司和客户在合同上签字之日起生效，向期货公司住所地的中国证监会派出机构的备案仅仅是一种程序性行为，而非期货经纪合同的生效要件。

故本题选D选项。

#### 第 4 题

下列选项中，期货交易所会员、客户不得用作保证金的是（）。

- ☐ A.标准仓单
- ☐ B.可以流通的国债
- ☐ C.现金
- ☐ D.可以立即变现的房产

正确答案：D

名师解析：

期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金：

- (1) 经期货交易所认定的标准仓单（A选项不符合题意）；
- (2) 可流通的国债（B选项不符合题意）；
- (3) 中国证监会认定的其他有价证券。

故本题选D选项。

### 第 5 题

客户下达的交易指令中数量和买卖方向均明确，下列说法正确的是（）。

- ☐ A.没有有效期限的，应当视为一直有效
- ☐ B.没有品种的，应按当前交易最活跃的品种
- ☐ C.没有成交价格的，应当视为按市价成交
- ☐ D.没有开仓方向的，有持仓的按平仓交易，没有持仓的应当视为开仓交易

正确答案：C

名师解析：

客户下达的交易指令没有品种、数量、买卖方向的（没有品种的，期货公司要拒绝交易，故B选项不符合题意）；期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有有效期限的，应当视为当日有效（A选项不符合题意）；没有成交价格的，应当视为按市价交易（C选项符合题意）；没有开平仓方向的，应当视为开仓交易（D选项不符合题意）。

故本题选C选项。

## 第 6 题

期货公司首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为的，应当（）。

- ☐ A.向独立董事和监事会报告
- ☐ B.向董事会和公司住所地中国证监会派出机构报告
- ☐ C.向总经理和监事会报告
- ☐ D.向独立董事和公司住所地中国证监会派出机构报告

正确答案： B

名师解析：

首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向公司住所地的中国证监会派出机构和公司董事会报告。

故本题选B选项。

### 第 7 题

拟在广南县申请设立的某期货交易所，其不能使用的名称是（）。

- ☐ A.广南期货交易所
- ☐ B.广南商品交易所
- ☐ C.广南商品期货交易所
- ☐ D.广南交易所

正确答案：D

名师解析：

《期货交易所管理办法》规定，期货交易所应当在其名称中标明"商品交易所"或者"期货交易所"等字样。其他任何单位或者个人不得使用"期货交易所"或者其他可能产生混淆或者误导的名称。

故本题选D选项。

## 第 8 题

期货公司股东、董事不得越过（）直接向首席风险官下达指令。

- ☐ A.股东会
- ☐ B.监事会
- ☐ C.董事会
- ☐ D.总经理

正确答案：C

名师解析：

期货公司股东、董事不得违反公司规定的程序，越过董事会直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。

故本题选C选项。

## 第9题

中国期货业协会应当定期向（）报告期货从业人员管理的有关情况。

- ☐ A.中国证监会
- ☐ B.期货保证金安全存管监控机构
- ☐ C.中国证监会派出机构
- ☐ D.期货交易所

正确答案：A

名师解析：

中国期货业协会应当定期向中国证监会报告期货从业人员管理的有关情况。

故本题选A选项。

## 第 10 题

单一资产管理计划在（）后，由证券期货经营机构书面通知投资者资产管理计划成立。

- ☐ A.募集金额缴足
- ☐ B.取得验资报告
- ☐ C.受托资产入账
- ☐ D.有关机构备案

正确答案：C

名师解析：

单一资产管理计划在受托资产入账后，由证券期货经营机构书面通知投资者资产管理计划成立。

故本题选C选项。

正确答案：D

名师解析：

随着期货市场的发展，中国期货监控的职能也逐步拓展。现有职能主要包括：

- (1) 期货市场统一开户;
- (2) 期货保证金安全监控;
- (3) 期货市场运行监测监控;
- (4) 期货经营机构监测监控;
- (5) 期货及衍生品交易报告库的建设及运营;
- (6) 为期货交易者提供交易结算信息查询;
- (7) 宏观和产业分析研究;
- (8) 代管期货交易者保障基金;
- (9) 为监管机构和期货交易所等提供信息服务;
- (10) 期货市场调查;
- (11) 协助风险公司处置。

故本题选D选项。

## 第 12 题

证券公司介绍其客户到期货公司开户，当期货、现货市场行情发生重大变化致使客户期货账户可能出现风险时，证券公司可以（）。

- ☐ A.利用证券资金账户为客户追加期货保证金
- ☐ B.代客户下达平仓指令
- ☐ C.为客户提供融资
- ☐ D.向客户提示风险

正确答案：D

名师解析：

期货、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。

故本题选D选项。

### 第 13 题

撤销案件决定书和不予纪律惩戒决定书（）。

- ☐ A.送达当事人即发生效力
- ☐ B.做出决定后即发生效力
- ☐ C.送出后即发生效力
- ☐ D.申诉期满后即发生效力

正确答案：A

名师解析：

《中国期货业协会纪律惩戒程序（修订）》当事人未在纪律惩戒决定书规定的期限内提出申诉申请的，申诉期满后纪律惩戒决定书即发生效力。撤销案件决定书和不予纪律惩戒决定书送达当事人即发生效力。

故本题选A选项。

#### 第 14 题

期货公司变更法定代表人，应当自（）之日起5个工作日内向住所地的中国证监会派出机构备案。

- ☐ A.股东会决议
- ☐ B.董事会决议
- ☐ C.完成相关工商变更登记
- ☐ D.变更后的法定代表人任职

正确答案：C

名师解析：

期货公司变更法定代表人，拟任法定代表人应当具备任职条件。期货公司应当自完成相关工商变更登记之日起5个工作日内向住所地的中国证监会派出机构提交下列备案材料：

- (1) 备案报告;
- (2) 变更后的营业执照副本复印件;
- (3) 公司决议文件;
- (4) 法定代表人期货从业资格证明、任职资格证明;
- (5) 期货公司原《经营期货业务许可证》正、副本原件;
- (6) 中国证监会要求提交的其他文件。

故本题选C选项。

### 第 15 题

对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，中国证监会应当自验收完毕之日起（）日内解除对其采取的有关措施。

☐ A.3

☐ B.2

☐ C.5

☐ D.7

正确答案：A

名师解析：

对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，中国证监会应当自验收完毕之日起3日内解除对其采取的有关措施。对经过整改仍未达到持续性经营规则要求，严重影响正常经营的期货公司，中国证监会有权撤销其部分或者全部期货业务许可、关闭其分支机构。

故本题选A选项。

## 第 16 题

当自身利益与客户利益发生冲突时，期货从业人员应当及时向客户进行披露，并坚持（）的原则。

- ☐ A.客户合法利益优先
- ☐ B.公平、公正、公开
- ☐ C.平等互利
- ☐ D.回避

正确答案：A

名师解析：

当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，期货从业人员应当及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则。故本题选A选项。

正确答案：D

名师解析：

期货交易所交易规则应当载明下列事项：

- (1) 期货交易、结算和交割制度；
- (2) 风险管理制度和交易异常情况的处理程序；
- (3) 保证金的管理和使用制度；
- (4) 期货交易信息的发布办法；
- (5) 违规、违约行为及其处理办法；
- (6) 交易纠纷的处理方式；
- (7) 需要在交易规则中载明的其他事项。

公司制期货交易所还应当在交易规则中载明下列事项：

- (1) 会员资格及其管理办法；
- (2) 会员的权利和义务；
- (3) 对会员的纪律处分。

故本题选D选项。

## 第 18 题

中国证监会对期货公司风险监管指标设置的预警标准，正确的是（）。

- ☐ A.规定"不得低于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的80%
- ☐ B.最低限额结算准备金不设预警标准
- ☐ C.期货公司应当按照公司章程的有关规定计算风险监管指标的预警标准
- ☐ D.规定"不得高于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的120%

正确答案：B

名师解析：

A选项表述错误，规定"不得低于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的120%。B选项表述正确，最低限额结算准备金不设预警标准。C选项表述错误，期货公司应当按照中国证监会的有关规定计算风险监管指标。D选项表述错误，规定"不得高于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的80%。

故本题选B选项。

## 第 19 题

《期货从业人员管理办法》中禁止期货从业人员挪用客户期货保证金的规定，主要是针对（）的期货从业人员。

- ☐ A.期货公司
- ☐ B.中国期货业协会
- ☐ C.为期货公司提供中间介绍业务的机构
- ☐ D.期货投资咨询机构

正确答案：A

名师解析：

期货公司的期货从业人员不得挪用客户的期货保证金或者其他资产。

故本题选A选项。

## 第 20 题

单一资产管理计划接受投资者合法持有的股票、债券等证券委托时，证券登记结算机构应当按照规定为其办理证券（）等手续。

- ☐ A.质押
- ☐ B.抵押
- ☐ C.非交易过户
- ☐ D.转让

正确答案：C

名师解析：

单一资产管理计划可以接受货币资金委托，或者接受投资者合法持有的股票、债券或中国证监会认可的其他金融资产委托。集合资产管理计划原则上应当接受货币资金委托，中国证监会认可的情形除外。证券登记结算机构应当按照规定为接受股票、债券等证券委托的单一资产管理计划办理证券非交易过户等手续。

故本题选C选项。

## 第 21 题

下列关于期货公司投资咨询业务利益冲突防范的表述中，错误的是（）。

- ☐ A.期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立
- ☐ B.期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排
- ☐ C.期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理
- ☐ D.期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务

正确答案：D

名师解析：

AB项正确，期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立。C项正确，期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理。D项错误，期货公司营业部应当在公司总部的统一管理下对外提供期货投资咨询服务。

故本题选D选项。

## 第 22 题

根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司保存风险监管报表的期限应当（）。

- ☐ A.不少于20年
- ☐ B.不少于15年
- ☐ C.不少于10年
- ☐ D.不少于5年

正确答案：D

名师解析：

期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人等责任人员应当在书面报表上签字。并加盖公司印章。风险监管报表的保存期限应当不少于5年。

故本题选D选项。

### 第 23 题

期货交易所交易规则无须载明的事项是（）。

- ☐ A.期货交易、结算和交割制度
- ☐ B.财务会计、内部控制制度
- ☐ C.风险管理制度
- ☐ D.保证金的管理和使用制度

正确答案： B

名师解析：

期货交易所交易规则应当载明下列事项：

- (1) 期货交易、结算和交割制度; (A选项表述正确)
- (2) 风险管理制度和交易异常情况的处理程序; (C选项表述正确)
- (3) 保证金的管理和使用制度; (D选项表述正确)
- (4) 期货交易信息的发布办法;
- (5) 违规、违约行为及其处理办法;
- (6) 交易纠纷的处理方式;
- (7) 需要在交易规则中载明的其他事项。

故本题选B选项。

## 第 24 题

根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》，除（）同意外，期货从业人员不得兼任导致与现任职务产生潜在利益冲突的其他组织的职务。

- ☐ A.中国期货业协会
- ☐ B.所在地中国证监会派出机构
- ☐ C.所在期货经营机构
- ☐ D.中国证监会

正确答案：C

名师解析：

除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致或者可能导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务。

故本题选C选项。

## 第 25 题

期货交易者保障基金的使用遵循（）原则，实行比例补偿。

- ☐ A.公开、公平、公正
- ☐ B.取之于市场、用之于市场
- ☐ C.保障交易者合法权益和公平救助
- ☐ D.合理、有效

正确答案：C

名师解析：

保障基金的使用遵循保障交易者合法权益和公平救助原则，实行比例补偿。

故本题选C选项。

## 第 26 题

在重要部门设立防火墙和门禁制度是内控制度（）的要求。

- ☐ A.相互制约性
- ☐ B.有效性
- ☐ C.独立性
- ☐ D.成本效益性

正确答案：C

名师解析：

独立性标准要求:一是相关资产分离，自有资产和其他受托资产的运作应当分离;二是部门和岗位分离，期货公司的销售、研究、决策、执行、清算等部门和岗位应当适当分离;三是物理隔离，在重要部门设立防火墙和门禁制度。A项，相互制约性是指在部门与部门、岗位与岗位之间建立一种相互验证、相互制约的关系。B项，有效性包括两层含义:一是内控制度本身的有效性。二是内控制度要得到有效的执行。D项，成本效益性要求期货公司一要精心选择控制点，实行有选择的控制，二要努力减少不必要的各种耗费，三要尽量应用科学化的管理方法和新技术降低成本、提高效率。

故本题选C选项。

## 第 27 题

王某为甲期货公司的首席风险官，因履行职务不当被免职，则下列说法错误的是（）。

- ☐ A.董事会应当提前通知王某
- ☐ B.董事会应将免职理由、王某履行职责情况书面报告公司股东大会
- ☐ C.王某有权向公司住所地中国证监会派出机构解释说明情况
- ☐ D.董事会在决定免除首席风险官职务时，应当同时确定拟任人选或者代行职责人选

正确答案：B

名师解析：

AC选项正确，B选项错误，期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将免职理由、首席风险官履行职责情况及替代人选名单书面报告公司住所地中国证监会派出机构（而不是公司股东大会）。被免职的首席风险官可以向公司住所地中国证监会派出机构解释说明情况。D选项正确，期货公司董事会决定免除首席风险官职务时，应当同时确定拟任人选或者代行职责人选，按照有关规定履行相应程序。

故本题选B选项。

## 第 28 题

在整个期货市场法律法规体系中居于基础性地位，发挥稳预期、固根本、利长远的作用的法律是（ ）。

- ☐ A. 《期货交易所管理办法》
- ☐ B. 《期货交易管理条例》
- ☐ C. 《公司法》
- ☐ D. 《民法典》

正确答案：D

名师解析：

《民法典》是新中国第一部以法典命名的法律，在整个法律法规体系中居于基础性地位，发挥稳预期、固根本、利长远的作用，调整各类平等民事主体的人身关系和财产关系，调整范围最广。

故本题选D选项。

## 第 29 题

期货公司投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排。期货公司（）应当对上述事项进行检查落实。

- ☐ A. 总经理指定的副总经理
- ☐ B. 首席风险官
- ☐ C. 总经理
- ☐ D. 董事长

正确答案：B

名师解析：

期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立。期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排。期货公司首席风险官应当对前款规定事项进行检查落实。故本题选B选项。

### 第 30 题

证券公司的下列（）行为，不会受到处罚。

- ☐ A.协助开户，对客户的开户资料 and 身份真实性等进行审查
- ☐ B.代理客户进行期货交易、结算或者交割
- ☐ C.收付、存取或者划转期货保证金
- ☐ D.利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金

正确答案：A

名师解析：

为规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务活动，中国证监会专门制定《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，规定证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列服务：

- （1）协助办理开户手续；（A项）
- （2）提供期货行情信息、交易设施；
- （3）中国证监会规定的其他服务。但证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割（B项），不得代期货公司、客户收付期货保证金（C项），不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金（D项）。

故本题选A选项。

### 第 31 题

客户对期货公司的交易结算结果有异议，而未在期货经纪合同约定的时间内提出的（）。

- ☐ A.视为客户对交易结算结果不予确认
- ☐ B.视为期货公司和客户对交易结算结果存疑
- ☐ C.视为客户对交易结算结果已予以确认
- ☐ D.视为期货公司对交易结算结果不予确认

正确答案：C

名师解析：

期货公司对期货交易所或者客户对期货公司的交易结算结果有异议，而未在期货交易所交易规则规定或者期货经纪合同约定的时间内提出的，视为期货公司或者客户对交易结算结果已予以确认。

故本题选C选项。

### 第 32 题

客户下达的交易指令中没有（），期货公司未予以拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。

- ☐ A.成交价格
- ☐ B.数量
- ☐ C.开平仓方向
- ☐ D.有效期限

正确答案：B

名师解析：

客户下达的交易指令没有品种、数量、买卖方向的，期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。  
故本题选B选项。

### 第 33 题

担任期货公司财务负责人的，应当同时具备下列（）条件。

- ☐ A.具有大学本科以上学历、具有会计师以上职称
- ☐ B.具有期货从业人员资格、具有大学本科以上学历、具有会计师以上职称
- ☐ C.具有期货从业人员资格、具有大学本科以上学历
- ☐ D.具有期货从业人员资格、具有会计师以上职称

正确答案：B

名师解析：

担任期货公司财务负责人的，应当具备下列条件：

- （1）具有期货从业人员资格；
- （2）具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位；
- （3）具有会计师以上职称或者注册会计师资格。

故本题选B选项。

### 第 34 题

期货公司在评价期内，向监管部门报送虚假材料、不配合现场检查或调查、隐藏违规事实，情节严重的，评为（）类。

- ☐ A.B
- ☐ B.C
- ☐ C.D
- ☐ D.E

正确答案：C

名师解析：

期货公司在评价期内存在以下情形的，市场竞争力不予加分，并将公司类别下调3个级别;情节严重的，评为D类:

- (1) 股东虚假出资或抽逃出资;
- (2) 超范围经营;
- (3) 占用、挪用客户资产;
- (4) 资产管理业务严重违规，引发重大风险或造成恶劣影响;
- (5) 风险管理子公司违法违规经营，引发重大风险或造成恶劣影响;
- (6) 参与或为期货配资等非法期货活动提供便利;
- (7) 恶意规避监管，包括向监管部门报送虚假材料、不配合现场检查或调查、隐藏违规事实等。

故本题选C选项。

### 第 35 题

下列关于保障基金的筹集的说法中，错误的是（）。

- ☐ A.保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户
- ☐ B.保障基金管理机构应当专户存储保障基金
- ☐ C.保障基金来源虽然多元化，但保障基金不可以接受社会捐赠
- ☐ D.保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金

正确答案：C

名师解析：

根据《期货投资者保障基金管理办法》A、B选项正确，保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。C选项错误，D选项正确，鼓励保障基金来源多元化，保障基金可以接受社会捐赠和其他合法财产。保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金。

故本题选C选项。

### 第 36 题

期货公司利用公共媒体开展期货行情分析时，下列表述中错误的是（ ）。

- ☐ A.应当遵守金融信息传播相关规定
- ☐ B.应当向住所地的中国证监会派出机构备案
- ☐ C.期货公司应当取得期货投资咨询业务资格
- ☐ D.相关人员无须取得期货投资咨询业务从业资格

正确答案：D

名师解析：

AC选项正确，D选项错误，期货公司及其从业人员通过报刊、电视、电台和网络等公共媒体开展期货行情分析等信息传播活动的，应当取得期货投资咨询业务资格及从业资格，遵守金融信息传播相关规定，保护他人的知识产权。B选项正确，在开展期货信息传播活动前，期货公司及其从业人员应当向住所地的中国证监会派出机构备案。故本题选D选项。

### 第 37 题

期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章，该报表的保存期限应当不少于（）年。

- ☐ A.1
- ☐ B.3
- ☐ C.5
- ☐ D.10

正确答案：C

名师解析：

期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人等责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章。风险监管报表的保存期限应当不少于5年。

故本题选C选项。

### 第 38 题

在期货公司净资产的基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标是（）。

- ☐ A.流动资本
- ☐ B.净资本
- ☐ C.固定资本
- ☐ D.净资产

正确答案：B

名师解析：

期货公司净资本是在净资产基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。

故本题选B选项。

### 第 39 题

根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司风险预警结束的条件是（）。

- ☐ A.风险监管指标优于预警标准并连续保持3个月的
- ☐ B.风险监管指标优于预警指标的
- ☐ C.风险监管指标优于规定指标的
- ☐ D.风险监管指标优于预警标准并连续保持1个月的

正确答案：A

名师解析：

期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持3个月的，风险预警期结束。

故本题选A选项。

#### 第 40 题

期货投资者保障基金的管理者是（ ）。

- ☐ A.国务院财政部
- ☐ B.中国期货业协会
- ☐ C.中国证监会
- ☐ D.期货交易所

正确答案： C

名师解析：

保障基金由中国证监会集中管理、统筹使用。

故本题选C选项。

#### 第 41 题

期货公司董事、监事和高级管理人员不适当人选由（）认定。

- ☐ A.中国证监会及其派出机构
- ☐ B.中国期货业协会
- ☐ C.期货交易所
- ☐ D.期货保证金安全存管监控机构

正确答案：A

名师解析：

期货公司董事、监事和高级管理人员不适当人选由中国证监会及其派出机构认定。

故本题选A选项。

## 第 42 题

下列期货品种中采用现金交割的是（ ）。

- ☐ A.股指期货
- ☐ B.黄金期货
- ☐ C.国债期货
- ☐ D.原油期货

正确答案：A

名师解析：

根据客体不同，交割方式可分为实物交割和现金交割。目前，商品期货和国债期货采用实物交割，即交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。（黄金期货和原油期货属于商品期货，采用实物交割）股指期货采用现金交割，即交易双方是按照期货交易所规定的结算价格来计算未平仓合约的盈亏，以现金支付的方式，了结到期未平仓合约的过程。

故本题选A选项。

### 第 43 题

期货投资者保障基金启动资金的来源为（ ）。

- ☐ A.期货交易所风险准备金
- ☐ B.期货交易所交易手续费
- ☐ C.期货公司交易手续费
- ☐ D.国家专项资金

正确答案：A

名师解析：

保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的15%缴纳形成。

故本题选A选项。

#### 第 44 题

下列关于涨跌停板的表述中，正确的是（）。

- ☐ A. 合约在1个交易日中，超出规定的涨跌幅度的交易价格不能擅自撤销
- ☐ B. 合约在1个交易日中，超出规定的涨跌幅度的报价将被视为无效
- ☐ C. 期货交易者所持有合约在1个交易日中的持仓不得超出期货交易所规定的最高和最低数额
- ☐ D. 合约在1个交易日中的交易价格不得高于规定的价格，但可以低于规定的价格

正确答案：B

名师解析：

涨跌停板是指合约在1个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超出该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

故本题选B选项。

#### 第 45 题

期货公司借入次级债务的，在计算净资本时，可以将所借入的次级债务（）。

- ☐ A.全额扣减
- ☐ B.按照规定的比例扣减
- ☐ C.全额加回
- ☐ D.按照规定计入净资本

正确答案：D

名师解析：

期货公司借入次级债务、向股东或者其关联企业借入具有次级债务性质的长期借款以及其他清偿顺序在普通债之后的债务，可以按照规定计入净资本。

故本题选D选项。

#### 第 46 题

保障基金的使用遵循保障投资者合法权益和公平救助原则，实行（）。

- ☐ A.全额补偿
- ☐ B.半额补偿
- ☐ C.三分之一补偿
- ☐ D.比例补偿

正确答案：D

名师解析：

保障基金的使用遵循保障投资者合法权益和公平救助原则，实行比例补偿。

故本题选D选项。

### 第 47 题

风险承受能力最低类别的投资者只可购买或接受（）风险等级的产品或服务。

- ☐ A.R1
- ☐ B.R2
- ☐ C.R3
- ☐ D.R4

正确答案：A

名师解析：

根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》第24条的规定，风险承受能力最低类别的投资者只可购买或接受R1风险等级的产品或服务。

故本题选A选项。

#### 第 48 题

期货公司董事长、监事会主席、独立董事和经理层人员依法参加中国期货业协会组织的（）专业能力水平评价测试，保障和提高自身专业能力水平。

- ☐ A.管理型
- ☐ B.技术型
- ☐ C.准入型
- ☐ D.非准入型

正确答案：D

名师解析：

期货公司董事长、监事会主席、独立董事和经理层人员依法参加中国期货业协会组织的非准入型专业能力水平评价测试，保障和提高自身专业能力水平。  
故本题选D选项。

#### 第 49 题

理事长、副理事长由（）提名。

- ☐ A.期货交易所
- ☐ B.监事会
- ☐ C.理事会
- ☐ D.中国证监会

正确答案：D

名师解析：

理事长、副理事长的任免，由中国证监会提名，理事会通过。理事长不得兼任总经理。

故本题选D选项。

### 第 50 题

会员制期货交易所的理事会会议由（）以上参与有效。

☐ A.1/3

☐ B.2/3

☐ C.1/2

☐ D.3/4

正确答案：B

名师解析：

理事会会议须有2/3以上理事出席方为有效，其决议须经全体理事1/2以上表决通过。

故本题选B选项。

### 第 51 题

证券公司从事期货中间介绍业务，应当与期货公司签订（）。

- ☐ A.期货中间介绍业务委托协议
- ☐ B.期货经纪合同
- ☐ C.委托理财协议
- ☐ D.期货交易合同

正确答案：A

名师解析：

证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。

故本题选A选项。

## 第 52 题

证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开其为期货公司提供中间介绍业务的相关信息。中国证监会及其派出机构可以根据（）原则，要求证券公司调整相关信息的公开方式。

- ☐ A.审慎监管
- ☐ B.公正
- ☐ C.公平
- ☐ D.公开

正确答案：A

名师解析：

中国证监会及其派出机构可以根据审慎监管原则，要求证券公司调整相关信息的公开方式。

故本题选A选项。

### 第 53 题

因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，（）。

- ☐ A.应当由期货经纪商承担责任
- ☐ B.应当由客户承担责任
- ☐ C.应当由交易对手方承担责任
- ☐ D.应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担

正确答案：D

名师解析：

因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担。

故本题选D选项。

### 第 54 题

根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，分级资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的（）。

- ☐ A.120%
- ☐ B.140%
- ☐ C.150%
- ☐ D.180%

正确答案：B

名师解析：

资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%，分级资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的140%。

故本题选B选项。

## 第 55 题

某经营机构于2016年3月20日与客户王某签订了一份期货经纪合同。经查，该机构不具有从事期货经纪业务的主体资格。则以下说法正确的是（）。

- ☐ A.如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的损失
- ☐ B.如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的损失
- ☐ C.如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失
- ☐ D.如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失

正确答案：D

名师解析：

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十五条规定，“不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的，收取的佣金应当返还给客户，交易结果由客户承担。该机构未按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失。赔偿损失的范围包括交易手续费、税金及利息。”

故本题选D选项。

## 第 56 题

期货公司强行平仓数额应当（）客户需追加的保证金数额。

- ☐ A.大于
- ☐ B.基本等于
- ☐ C.小于
- ☐ D.无关系

正确答案：B

名师解析：

期货交易所或者期货公司强行平仓数额应当与期货公司或者客户需追加的保证金数额基本相当。因超量平仓引起的损失，由强行平仓者承担。

故本题选B选项。

## 第 57 题

期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》中国证监会及其派出机构可以（）。

- ☐ A.进行调查，限制其人身自由
- ☐ B.进行调查，给予纪律惩戒
- ☐ C.给予其惩戒、公开谴责
- ☐ D.采取责令改正、监管谈话等措施

正确答案：D

名师解析：

A选项错误，证监会没有限制从业人员人身自由的处罚措施。D选项正确，期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。BC选项错误，从业人员违反《期货从业人员执业行为准则》的，由期货业协会做出训诫、公开谴责等纪律惩戒。

故本题选D选项。

### 第 58 题

根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，除中国证监会另有规定外，开放式集合资产管理计划每（）至多开放一次计划份额的参与、退出。

- ☐ A.15天
- ☐ B.30天
- ☐ C.2个月
- ☐ D.3个月

正确答案：D

名师解析：

开放式集合资产管理计划每3个月至多开放一次计划份额的参与、退出，中国证监会另有规定的除外。

故本题选D选项。

## 第 59 题

期货市场法律关系中的纵向法律关系是（）。

- ☐ A.期货公司与期货交易所之间的"会员-团体"关系
- ☐ B.期货公司或客户与居间人之间的居间关系
- ☐ C.期货公司与客户之间的行纪关系
- ☐ D.中国证监会与期货公司之间的监管关系

正确答案：D

名师解析：

期货市场法律法规主要体现为两大类别的基本法律关系。一是横向上，调整平等主体之间的民商事法律关系，主要是期货公司与客户之间的行纪关系（C项）、期货公司或客户与居间人之间的居间关系（B项）、期货公司与期货交易所之间的"会员-团体"关系（A项）。二是纵向上，调整不平等主体之间的行政法律关系和刑事法律关系，特别是中国证监会作为行政主体与各市场参与主体之间的行政监管关系（D项），以及市场参与主体作为行政相对人与中国证监会之间的行政救济关系。

故本题选D选项。

### 第 60 题

证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的，双方应当在（）个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。

☐ A.3

☐ B.5

☐ C.10

☐ D.20

正确答案：B

名师解析：

证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的，双方应当在5个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。

故本题选B选项。

### 第 61 题

根据《期货公司首席风险官管理规定（试行）》，首席风险官在履行职务时，不得（）。

- ☐ A.对期货公司经营管理中存在的违法违规行为或者重大风险隐患知情不报、拖延报告或者作虚假报告
- ☐ B.在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务
- ☐ C.利用职务之便牟取私利
- ☐ D.擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责

正确答案：ABCD

名师解析：

首席风险官不得有下列行为：

- （1）擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责（D选项符合题意）；
- （2）在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务，或者从事可能影响其独立履行职责的活动（B选项符合题意）；
- （3）对期货公司经营管理中存在的违法违规行为或者重大风险隐患知情不报、拖延报告或者作虚假报告（A选项符合题意）；
- （4）利用职务之便牟取私利（C选项符合题意）。

故本题选ABCD选项。

## 第 62 题

某证券公司业务人员在为期货公司介绍客户时，下列做法中，错误的是（）。

- ☐ A.告知客户，期货市场行情发生重大变化时由期货公司提示风险;证券市场行情发生重大变化时由证券公司提示风险
- ☐ B.告知客户，虽然期货公司不能给客户融资，但是所在的证券公司可以给客户融资从事期货交易
- ☐ C.在查看了客户身份证复印件后，直接让客户在期货公司留在证券公司的《期货经纪合同》上签字
- ☐ D.告知客户，由于期货公司是证券公司的全资子公司，期货公司的风险由证券公司承担

正确答案：ABCD

名师解析：

根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，具体分析如下:第十三条，证券公司应当按照合规、审慎经营的原则，制定并有效执行介绍业务规则、内部控制、合规检查等制度，确保有效防范和隔离介绍业务与其他业务的风险。第十九条，证券公司应当建立完备的协助开户制度，对客户的开户资料 and 身份真实性等进行审查，向客户充分揭示期货交易风险，解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系，告知期货保证金安全存管要求。证券公司应当及时将客户开户资料提交期货公司，期货公司应当复核后与客户签订期货经纪合同，办理开户手续。第二十二條，证券公司不得直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或者担保。第二十三条，期货、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。

故本题选ABCD选项。

### 第 63 题

甲是某期货公司的债权人，期货公司对甲的债务届期不能清偿，如果甲起诉期货公司并申请人民法院保全财产，人民法院保全的范围可以包括（）。

- ☐ A.期货公司在期货交易所的交易席位
- ☐ B.期货公司保证金账户资金中超出全体客户权益的部分
- ☐ C.期货公司在期货交易所的会员资格费
- ☐ D.期货公司在期货交易所保证金账户中的全部资金

正确答案：ABC

名师解析：

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第五十八条规定，人民法院保全与会员资格相应的会员资格费或者交易席位，应当依法裁定不得转让该会员资格，但不得停止该会员交易席位的使用。人民法院在执行过程中，有权依法采取强制措施转让该交易席位。第五十九条规定，期货交易所、期货公司为债务人的，人民法院不得冻结、划拨期货公司在期货交易所或者客户在期货公司保证金账户中的资金。有证据证明该保证金账户中有超出期货公司、客户权益资金的部分，期货交易所、期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨该账户中属于期货交易所、期货公司的自有资金。

故本题选ABC选项。

## 第 64 题

甲是某期货公司的客户，某日结算时，甲持仓的期货品种，期货交易所规定的保证金比例5%，期货公司对甲收取的保证金比例是7%按照有关公司法解释的规定，下列情形构成透支交易的是（）。

- ☐ A.甲保证金水平为4%，期货公司允许甲继续持仓
- ☐ B.甲保证金水平为4%，期货公司允许甲开仓交易
- ☐ C.甲保证金水平为6%，期货公司允许甲继续持仓
- ☐ D.甲保证金水平为6%，期货公司允许甲开仓交易

正确答案：AB

名师解析：

期货交易所规定期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司开仓交易或者继续持仓，应当认定为透支交易。期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，允许客户开仓交易或者继续持仓，应当认定为透支交易。审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的保证金比例为标准。

故本题选AB选项。

### 第 65 题

客户王某受到期货公司追加保证金通知后，表示将提交有价证券作为保证金，可以作为期货保证金的有价证券是（）。

- ☐ A.企业债券
- ☐ B.可转换公司债券
- ☐ C.经期货交易所认定的标准仓单
- ☐ D.可流通的国债

正确答案：CD

名师解析：

目前，期货交易所可以接受以下有价证券作为保证金：

- （1）经期货交易所认定的标准仓单；
- （2）可流通的国债；
- （3）中国证监会认定的其他有价证券。

故本题选CD选项。

## 第 66 题

确认期货公司是否将客户下达的交易指令入市交易应当以期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的（）为标准。

- ☐ A.指令交易数量是否一致
- ☐ B.价格、交易时间是否相符
- ☐ C.买卖方向是否一致
- ☐ D.品种是否一致

正确答案：BCD

名师解析：

期货公司应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任。确认期货公司是否将客户下达的交易指令入市交易，应当以期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结果与客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致，价格、交易时间是否相符为标准，指令交易数量可以作为参考。但客户有相反证据证明其交易指令未入市交易的除外。

故本题选BCD选项。

### 第 67 题

根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》。风险承受能力经评估为C1类的自然人投资者，经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者的情形包括（）。

- ☐ A.法律、行政法规规定的特定情形
- ☐ B.不具有完全民事行为能力
- ☐ C.没有风险容忍度或者不愿意承受任何投资损失
- ☐ D.没有证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历

正确答案：ABC

名师解析：

ABC选项正确，风险承受能力经评估为C1类的自然人投资者，符合以下情形之一的，经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者：

- （1）不具有完全民事行为能力；
- （2）没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失；
- （3）法律、行政法规规定的其他情形。D选项错误，没有相关的投资经历不符合经营机构可以将投资者认定为风险承受能力最低类别的投资者的条件。

故本题选ABC选项。

## 第 68 题

期货公司允许客户开仓透支交易，结果发生损失，对透支交易造成的损失，以下表述正确的有（）。

- ☐ A.期货公司与客户事先约定透支交易如盈利对半分账，发生亏损双方共担的，应属无效约定，期货公司应对透支交易造成的损失承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的80%
- ☐ B.期货公司与客户事先约定透支交易如盈利对半分账，发生亏损双方共担的，则对透支交易造成的损失，期货公司承担相应的赔偿责任
- ☐ C.期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的80%
- ☐ D.期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的60%

正确答案：BC

名师解析：

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第三十四条第二款规定，期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，由期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之八十。第三十五条第二款规定，期货公司允许客户透支交易，并与其约定分享利益，共担风险的，对透支交易造成的损失，期货公司承担相应的赔偿责任。故本题选BC选项。

### 第 69 题

金融机构面临的风险包括以下类型（）。

- ☐ A.操作风险
- ☐ B.市场风险
- ☐ C.法律风险
- ☐ D.信用风险

**正确答案：**ABCD

**名师解析：**

根据风险成因、来源来看，可将金融机构的风险划分为以下几种类型：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险。

故本题选ABCD选项。

## 第 70 题

《民法典》划分的民事主体中，法人主体可分为（）。

- ☐ A.特别法人
- ☐ B.营利法人
- ☐ C.合伙企业
- ☐ D.非营利法人

正确答案：ABD

名师解析：

《民法典》将民事主体的基本类型划分为自然人、法人、非法人组织三大类。其中，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，又可分为营利法人、非营利法人、特别法人三类。C项，合伙企业属于非法人组织。

故本题选ABD选项。

## 第 71 题

职业道德的特征包括（）。

- ☐ A.继承性
- ☐ B.特殊性
- ☐ C.具体性
- ☐ D.规范性

正确答案：ABCD

名师解析：

职业道德的特征包括:特殊性、继承性、规范性、具体性。

故本题选ABCD选项。

## 第 72 题

下列关于客户投诉方面的表述，期货公司正确的做法有（）。

- ☐ A.建立、健全客户投诉处理制度
- ☐ B.公开客户投诉处理流程
- ☐ C.将客户的投诉材料及处理结果报中国证监会备案
- ☐ D.妥善处理客户投诉及与客户的纠纷

正确答案：ABD

名师解析：

期货公司应当在本公司网站、营业场所等公示业务流程，提供从业人员资格证书等资料供客户查阅，并在本公司网站和营业场所提示客户可以通过中国期货业协会网站查询。期货公司应当承担投资者投诉处理的首要责任，建立、健全客户投诉处理制度（A选项正确），公开投诉处理流程（B选项正确），妥善处理客户投诉及与客户的纠纷（D选项正确）。C选项表述错误，客户的投诉材料及处理结果无需报中国证监会备案。

故本题选ABD选项。

### 第 73 题

期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，经中国证监会批准，可以对该期货公司相关直接责任人员采取的措施包括（）。

- ☐ A.通知出境管理机关依法阻止其出境
- ☐ B.申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产
- ☐ C.吊销从业资格
- ☐ D.记入信用记录

正确答案：AB

名师解析：

期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，中国证监会可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。经中国证监会批准，可以对该期货公司直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取以下措施：

- （1）通知出境管理机关依法阻止其出境；
- （2）申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利。

故本题选AB选项。

## 第 74 题

人民法院在保全或者执行会员资格费或者交易席位时，下列表述正确的有（）。

- ☐ A.在执行阶段，不得停止该会员交易席位的使用
- ☐ B.在保全阶段，应当依法裁定不得转让该会员资格，但不得停止该会员交易席位的使用
- ☐ C.在执行阶段，有权依法采取强制措施转让该交易席位
- ☐ D.在保全阶段，应当依法裁定不得转让该会员资格，同时停止该会员交易席位的使用

正确答案：BC

名师解析：

AD选项错误，B选项正确，人民法院保全与会员资格相应的会员资格费或者交易席位，应当依法裁定不得转让该会员资格，但不得停止该会员交易席位的使用。（A选项表述为在执行阶段，D选项表述为可停止该会员交易席位的使用，均与原文意见不符。）C选项正确，人民法院在执行过程中，有权依法采取强制措施转让该交易席位。

故本题选BC选项。

### 第 75 题

根据《期货市场客户开户管理规定》下列关于中国期货保证金监控中心接到期货公司的客户，交易编码注销申请后行为的表述，错误的有（）。

- ☐ A.于当日转发给相关期货交易所
- ☐ B.于下一交易日转发给相关期货交易所
- ☐ C.审核通过后在统一开户系统中直接注销
- ☐ D.应当于注销一日后通知中国期货监控

正确答案：BCD

名师解析：

B选项错误，中国期货监控接到期货公司的客户交易编码注销申请后，应当于当日转发给相关期货交易所。CD选项错误，期货交易所注销客户交易编码的，应当于注销当日通知中国期货监控，中国期货监控据此通知期货公司。

故本题选BCD选项。

## 第 76 题

期货从业人员受到期货经营机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当于（）起10个工作日内向中国期货业协会报告。

- ☐ A.处分决定作出之日
- ☐ B.知悉或者应当知悉该人员违法违规被调查处理事项之日
- ☐ C.处分决定书送达之日
- ☐ D.调查终结之日

正确答案：AB

名师解析：

期货从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起10个工作日内向协会报告。

故本题选AB选项。

## 第 77 题

下列关于期货公司及其从业人员通过报刊、电视、电台和网络等公共媒体开展期货行情分析等信息传播活动的表述中，正确的有（）。

- ☐ A.应当保护他人的知识产权
- ☐ B.应当遵守金融信息传播相关规定
- ☐ C.在开展期货信息传播活动后，期货公司及其从业人员应当向住所地的中国证监会派出机构报告
- ☐ D.应当取得期货投资咨询业务资格及从业资格

正确答案：ABD

名师解析：

ABD选项正确，期货公司及其从业人员通过报刊、电视、电台和网络等公共媒体开展期货行情分析等信息传播活动的，应当取得期货交易咨询业务资格，从业人员应当符合相关条件，遵守金融信息传播相关规定，保护他人的知识产权；C选项错误，在开展期货信息传播活动前(而不是在活动后)，期货公司及其从业人员应当向住所地的中国证监会派出机构报告。

故本题选ABD选项。

### 第 78 题

根据《证券期货投资者适当性管理办法》的规定，普通投资者申请成为专业投资者，经营机构应当通过（）方式对投资者进行谨慎评估，确认其符合转化为专业投资者的要求。

- ☐ A.投资知识测试
- ☐ B.模拟交易
- ☐ C.追加了解信息
- ☐ D.风险承受评估报告

正确答案：ABC

名师解析：

普通投资者申请转化为专业投资者的流程如下：

- （1）投资者填写转化申请书，确认自主承担可能产生的风险和后果，提交符合转化条件的证明材料；
- （2）经营机构对投资者提供的资料进行审核，通过追加了解投资者信息、开展投资知识测试或者模拟交易等方式对投资者进行审慎评估，确认其符合转化要求；
- （3）经营机构同意投资者转化的，应当向其说明对普通投资者和专业投资者履行适当性义务的差别，警示可能承担的投资风险；经营机构不同意投资者转化的，应当告知其评估结果及理由。

故本题选ABC选项。

### 第 79 题

根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当（）。

- ☐ A.建立动态的风险监控机制
- ☐ B.建立动态的资本补充机制
- ☐ C.建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度
- ☐ D.确保净资本等风险监管指标持续符合标准

正确答案：ABCD

名师解析：

期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。  
故本题选ABCD选项。

## 第 80 题

期货投资者保障基金管理机构应当定期编制报表保障基金的筹集、管理、使用报告，经会计师事务所审计后，报送（）。

- ☐ A.财政部
- ☐ B.中国证监会
- ☐ C.中国人民银行
- ☐ D.期货交易所

正确答案：AB

名师解析：

保障基金管理机构应当定期编制报表保障基金的筹集、管理、使用报告，经会计师事务所审计后，报送中国证监会和财政部。

故本题选AB选项。

## 第 81 题

内部控制的一般标准，是指应用于期货公司内控评价各个方面的标准。下列属于内部控制一般标准的是（）。

- ☐ A.成本效益性
- ☐ B.健全性
- ☐ C.有效性、相互制约性
- ☐ D.独立性

正确答案：ABCD

名师解析：

内部控制一般标准可以概括为健全性、有效性、独立性、相互制约性和成本效益五大原则。

故本题选ABCD选项。

## 第 82 题

期货交易所实行的风险警示制度包括（）。

- ☐ A.向市场发布持仓量信息
- ☐ B.谈话提醒
- ☐ C.要求会员和客户报告情况
- ☐ D.发布风险提示函

**正确答案：**BCD

**名师解析：**

期货交易所实行风险警示制度。期货交易所认为必要的可以分别或同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施，以警示和化解风险。  
故本题选BCD选项。

### 第 83 题

下列关于资产管理计划所属类别的表述，正确的是（）。

- ☐ A.投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产60%的，为权益类
- ☐ B.投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的，为固定收益类
- ☐ C.投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产80%，且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产20%的，为商品及金融衍生品类
- ☐ D.投资于债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产的比例未达到前三类产品标准的，为混合类

正确答案：CD

名师解析：

A选项投资比例错误，投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的，为权益类；B选项投资对象错误，投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的，为固定收益类；C选项正确，投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产80%，且期货和衍生品账户权益超过资产管理计划总资产20%的，为期货和衍生品类；D选项正确，投资于债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产的比例未达到前三类产品标准的，为混合类。

故本题选CD选项。

#### 第 84 题

根据《期货交易所管理办法》，期货交易中的（）款项，应当以货币资金支付。

☐ A.货款

☐ B.税金

☐ C.费用

☐ D.亏损

正确答案：ABCD

名师解析：

期货交易的相关亏损、费用、货款和税金等款项，应当以货币资金支付。

故本题选ABCD选项。

## 第 85 题

境外机构入股期货公司成为主要股东、控股股东、第一大股东的，其应当具备的条件中下列说法正确的是（）。

- ☐ A.境外股东应当以可自由兑换货币或者合法取得的人民币出资
- ☐ B.近3年各项财务指标及监管指标符合所在国家或者地区法律的规定和监管机构的要求
- ☐ C.所在国家或者地区具有完善的期货法律和监督管理制度，其期货监管机构已与中国证监会签订监管合作备忘录，并保持有效的监管合作关系
- ☐ D.依其所在国家或者地区法律设立、合法存续的金融机构或者非金融机构

正确答案：ABC

名师解析：

境外机构入股期货公司成为主要股东、控股股东、第一大股东的，除应当符合相关条件外，还应当具备下列条件：

- （1）依其所在国家或者地区法律设立、合法存续的金融机构；（D选项表述错误）
- （2）近3年各项财务指标及监管指标符合所在国家或者地区法律的规定和监管机构的要求；（B选项表述正确）
- （3）所在国家或者地区具有完善的期货法律和监督管理制度，其期货监管机构已与中国证监会签订监管合作备忘录，并保持有效的监管合作关系；（C选项表述正确）
- （4）期货公司外资持股比例或者拥有的权益比例，累计（包括直接持有和间接持有）不得超过我国期货业对外或者对我国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区开放所作的承诺。境外股东应当以可自由兑换货币或者合法取得的人民币出资；（A选项表述正确）
- （5）中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。

故本题选择ABC选项。

## 第 86 题

期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。

- ☐ A.免职理由
- ☐ B.首席风险官履行职责情况
- ☐ C.替代人选名单
- ☐ D.发现重大风险事件的情况

正确答案：ABC

名师解析：

期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将免职理由、首席风险官履行职责情况及替代人选名单书面报告公司住所地中国证监会派出机构。被免职的首席风险官可以向公司住所地中国证监会派出机构解释说明情况。

故本题选ABC选项。

### 第 87 题

下列选项中，适用《期货交易管理条例》的有（）。

- ☐ A.商品期货合约交易及其相关活动
- ☐ B.金融期货合约交易及其相关活动
- ☐ C.期权合约交易及其相关活动
- ☐ D.权证交易及其相关活动

正确答案：ABC

名师解析：

ABC选项符合题意，本条例所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约（不包含权证）为交易标的的交易活动。

故本题选ABC选项。

## 第 88 题

期货公司与证券公司应当建立中间介绍业务的对接规则，对接规则应当明确的事项包括（）。

- ☐ A.行情和交易系统的安装维护
- ☐ B.办理开户的协作程序
- ☐ C.期货保证金的划转流程
- ☐ D.客户投诉的接待处理程序

正确答案：ABD

名师解析：

期货公司与证券公司应当建立介绍业务的对接规则，明确办理开户（B选项符合题意）、行情和交易系统的安装维护（A选项符合题意）、客户投诉的接待处理（D选项符合题意）等业务的协作程序和规则。

故本题选ABD选项。

## 第 89 题

期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等不应归属（）。

- ☐ A.期货投资者保障基金
- ☐ B.期货公司
- ☐ C.期货交易所
- ☐ D.期货投资者保障基金管理机构

正确答案：BCD

名师解析：

鼓励保障基金来源多元化，保障基金可以接受社会捐赠和其他合法财产。保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金。  
故本题选BCD选项。

## 第 90 题

根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》下列表述正确的有（）。

- ☐ A.C1类投资者可购买或接受R1风险等级的产品或服务
- ☐ B.C5类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务
- ☐ C.风险承受能力最低类别的投资者只可购买或接受R1风险等级的产品或服务
- ☐ D.专业投资者可购买或接受所有风险等级的产品或服务

正确答案：ABCD

名师解析：

AB选项正确，C1类投资者（含风险承受能力最低类别）可购买或接受R1风险等级的产品或服务；C5类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务。C选项正确，风险承受能力最低类别的投资者只可购买或接受R1风险等级的产品或服务。D选项正确，专业投资者可购买或接受所有风险等级的产品或服务。

故本题选ABCD选项。

## 第 91 题

[综合题](不定项)某期货公司工作人员王某，利用在工作中了解到的客户交易信息，在另一家期货公司开户从事期货交易，还把信息披露给亲朋好友，王某违反的期货从业人员执业行为准则是（）。

- ☐ A.从业人员不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易
- ☐ B.从业人员应自觉抵制商业贿赂
- ☐ C.从业人员应当保守投资者的商业秘密，不得泄露，传递给他人
- ☐ D.从业人员不得以个人名义参与期货交易

正确答案：CD

名师解析：

根据题干，王某利用工作接触到的信息进行交易，违反了规定：从业人员不得以个人或者他人名义参与期货交易；将工作接触到的信息透露给他人违反了规定：从业人员应当保守国家秘密、所在机构秘密、投资者的商业秘密及个人隐私，对在执业过程中所获得的未公开的重要信息应当履行保密义务，不得泄露、传递给他人。

故本题选CD选项。

## 第 92 题

[综合题](不定项)某日，A期货公司董事长挪用公司客户保证金5000万元。如果该期货公司首席风险官发现上述问题，下列表述正确的是（）。

- ☐ A.首席风险官应当向董事会报告
- ☐ B.首席风险官应当向中国期货业协会报告
- ☐ C.首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告
- ☐ D.首席风险官应当向公司控股股东报告

正确答案：AC

名师解析：

首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向住所地中国证监会派出机构和公司董事会报告。  
故本题选AC选项。

### 第 93 题

[综合题](不定项)某期货公司的期末财务报表显示,公司净资产为3000万元,负债(不含客户权益)为1000万元。在计算期末净资本时,假定公司的资产调整值为500万元,负债调整值为300万元。该公司期末净资本为( )万元。

- ☐ A.2800
- ☐ B.2500
- ☐ C.3200
- ☐ D.3500

正确答案: A

名师解析:

期货公司净资本是在净资产基础上,按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。净资本的计算公式为:净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-/+其他调整项。则该公司的净资本=3000-500+300=2800(万元)。

故本题选A选项。

## 第 94 题

[综合题](不定项)期货行业的文化内涵可以概括为"合规" ( ) 这十个字。

☐ A.诚信

☐ B.稳健

☐ C.专业

☐ D.担当

正确答案：ABCD

名师解析：

期货行业的文化内涵可以概括为"合规""诚信""专业""稳健""担当"这十个字。

故本题选ABCD选项。

## 第 95 题

[综合题](不定项)某期货公司营业部负责人陈某，为完成公司下达给该营业部的交易佣金任务，盗用客户王某的账户和密码，频繁买卖期货合约，致使王某账户亏损100万元，下列关于盗用王某的账户和密码进行交易的法律责任的表述中，正确的是（）。

- ☐ A.擅自交易的行为是陈某的个人行为，有关赔偿责任由陈某独立承担
- ☐ B.期货公司应承担相关赔偿责任
- ☐ C.监管机构可以处罚陈某
- ☐ D.监管机构可以处罚期货公司

正确答案：BCD

名师解析：

A选项错误，B选项正确，期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司承担。本题中利用客户账户密码擅自进行期货交易造成损失100万元，期货公司应承担相关赔偿责任。C、D选项正确，期货公司不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格。根据题干，陈某利用客户账户密码擅自进行期货交易造成损失，期货公司及直接责任人员均有责任，应受到监管部门处罚。

故本题选BCD选项。

## 第 96 题

[综合题](不定项)期货从业人员王某（非管理人员）利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。期货公司了解到上述情形后，开除了王某。期货公司应当在对王某作出处分决定后向（）报告。

- ☐ A.中国证监会
- ☐ B.期货交易所
- ☐ C.中国期货业协会
- ☐ D.公司住所地中国证监会派出机构

正确答案：C

名师解析：

期货从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起10个工作日内向协会报告。

故本题选C选项。

## 第 97 题

[综合题](不定项)小王买入11月份的白糖合约10手，成交价为3000元，某日该合约涨到4000元，小王下达交易指令，以4000元的价格平仓。下单员甲认为11月份的白糖合约还会继续上涨，于是没有完全执行小王的交易指令，以4000元的价格平仓5手。果然几天后，该合约上涨到4400元，甲以4400元的价格平仓，额外获利2000元。关于这额外获得的2000元，下列说法正确的是（）。

- ☐ A.交易价格超出客户指令价位范围的，交易结果由期货公司承担，因此这2000元归期货公司所有
- ☐ B.如果客户得知交易情况，予以追认的2000元应当一半返还给客户
- ☐ C.2000元属于下单员甲的智力成果，应归甲所有
- ☐ D.客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持

正确答案：D

名师解析：

期货公司超出客户指令价位的范围，将高于客户指令价格卖出或低于客户指令价格买入后的价差利益占为己有的客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另有约定的除外。

故本题选D选项。

### 第 98 题

[综合题](不定项)客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将提交有价证券作为保证金，可以作为期货保证金的有价证券是（）。

- ☐ A.企业债券
- ☐ B.可转换公司债券
- ☐ C.经期货交易所认定的标准仓单
- ☐ D.可流通的国债

正确答案：CD

名师解析：

期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金：

- (1) 经期货交易所认定的标准仓单；
- (2) 可流通的国债；
- (3) 中国证监会认定的其他有价证券。

故本题选CD选项。

### 第 99 题

[综合题](不定项)甲是期货公司的客户。期货公司多次采取私下对冲、对赌等行为，未将甲的指令入市交易。交易形成的结果（）。

- ☐ A.无效
- ☐ B.效力待定，如果甲追认，则有效
- ☐ C.有效，不过如果甲认为损害自己利益，可以撤销
- ☐ D.有效

正确答案：A

名师解析：

期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司应当赔偿由此给客户造成的经济损失；期货公司与客户均有过错的，应当根据过错大小，分别承担相应的赔偿责任。本题中，由于期货公司私自采取私下对冲、对赌等行为，未将甲的指令入市交易，故交易结果无效；甲不知情且未参与交易，没有过错，故产生的经济损失由期货公司承担。

故本题选A选项。

## 第 100 题

[综合题](不定项) 吴某为某期货公司客户，因与其所开户的期货公司营业部发生期货业务纠纷，向法院提起了诉讼。根据双方期货经纪合同的约定，纠纷由合同履行地人民法院管辖。吴某可以向（ ）提起诉讼。

- ☐ A. 营业部住所地中级人民法院
- ☐ B. 期货交易所住所地中级人民法院
- ☐ C. 营业部住所地高级人民法院
- ☐ D. 期货交易所住所地高级人民法院

正确答案：A

名师解析：

在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，该分支机构住所地为合同履行地。因实物交割发生纠纷的，期货交易所住所地为合同履行地。第七条规定，期货纠纷案件由中级人民法院管辖。高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。根据题干，吴某与营业部发生期货纠纷。首先，在营业部进行期货交易的，合同履行地为营业部住所地，根据合同约定，纠纷由营业部住所地人民法院管辖（B、D选项错误）；其次，期货纠纷案件由中级人民法院管辖（C选项错误）。所以吴某应向营业部住所地中级人民法院提起诉讼。

故本题选A选项。

## 第 101 题

[综合题](不定项)甲是某期货公司的债权人，期货公司对甲的债务届期不能清偿。如果甲起诉期货公司并申请人民法院保全财产，人民法院保全的范围可以包括（）。

- ☐ A.期货公司保证金账户资金中超出全体客户权益的部分
- ☐ B.期货公司在期货交易所的交易席位
- ☐ C.期货公司在期货交易所保证金账户中的全部资金
- ☐ D.期货公司在期货交易所的会员资格费

正确答案：ABD

名师解析：

BD选项表述正确，人民法院保全与会员资格相应的会员资格费或者交易席位，应当依法裁定不得转让该会员资格，但不得停止该会员交易席位的使用。A选项表述正确，C选项表述错误，期货交易所、期货公司为债务人的，人民法院不得冻结、划拨期货公司在期货交易所或者客户在期货公司保证金账户中的资金。有证据证明该保证金账户中有超出期货公司、客户权益资金的部分，期货交易所、期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨该账户中属于期货交易所、期货公司的自有资金。故本题选ABD选项。

## 第 102 题

[综合题](不定项)某期货公司期末风险监管报表显示, 该公司净资本为2800万元, 净资产为1亿元, 风险资本准备为5000万元, 负债为3000万元。该公司风险监管指标符合标准的是()。

- ☐ A.净资本
- ☐ B.负债/净资产
- ☐ C.净资本/净资产
- ☐ D.净资本/风险资本准备

正确答案: BC

名师解析:

A选项错误, 净资本不得低于人民币3000万元;该公司净资本为2800万元, 故不符合风险监管指标标准。B选项正确, 负债与净资产的比例不得高于150%;该公司负债与净资产比例为 $3000/10000=30\% < 150\%$ , 故符合风险监管指标标准。C选项正确, 净资本与净资产的比例不得低于20%;该公司净资本与净资产比例为 $2800/10000=28\% > 20\%$ , 故符合风险监管指标标准。D选项错误, 净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于100%;该公司净资本与风险资本准备比例为 $2800/5000=56\%$ , 故不符合风险监管指标标准。

故本题选BC选项。

### 第 103 题

[综合题](不定项) 张某曾在美国留学，并在华尔街从事投资银行工作十余年，目前在国内开设一家互联网公司。某期货公司拟将其开发为金融期货客户，下列做法正确的是（）。

- ☐ A. 因张某在华尔街有工作经历，已经具备金融知识，无须通过相关测试
- ☐ B. 因张某在华尔街有工作经历，已经具备金融知识，期货公司无需向张某充分揭示金融期货风险
- ☐ C. 虽然张某在华尔街有工作经历，仍应当全面评估其自身的经济实力、产品认知能力、风险控制与承受能力等
- ☐ D. 虽然张某在华尔街有工作经历，期货公司仍应当向其全面客观介绍金融期货法律法规、业务规则和产品特征

正确答案：CD

名师解析：

期货公司应当按照规定实行投资者适当性管理制度，建立执业规范和内部问责机制，了解客户的经济实力、专业知识、投资经历和风险偏好等情况，审慎评估客户的风险承受能力，提供与评估结果相适应的产品或者服务。期货公司应当向客户全面客观介绍相关法律法规、业务规则、产品或者服务的特征，充分揭示风险，并按照合同的约定，如实向客户提供与交易相关的资料、信息，不得欺诈或者误导客户。期货公司应充分了解和评估客户风险承受能力，加强对客户的管理。

故本题选CD选项。

## 第 104 题

[综合题](不定项)某期货公司任命王某为本公司的首席风险官。王某在开展工作中，发现公司在保证金安全存管工作中存在一定问题，王某将相关问题口头反映给公司总经理张某。张某要求相关部门对存在的问题进行了整改，解决了部分问题，但仍未完全达到要求，王某在张某的说服下，接受了整改结果。因公司的整改仍未达到要求，下列说法正确的有（）。

- ☐ A.王某应当及时向期货公司董事长、董事会常设风险管理委员会或者监事会报告
- ☐ B.必要时，王某应当向公司住所地中国证监会派出机构报告
- ☐ C.王某在总经理的说服下，接受整改结果，事后期货公司发生重大风险的，王某可以因为曾向总经理提出整改意见而被从轻处罚
- ☐ D.王某如因坚持要求公司整改而遭公司解聘，可向中国证监会报告，中国证监会有权要求公司重新聘任王某

正确答案：AB

名师解析：

A、B选项正确，总经理或者相关负责人对存在问题不整改或者整改未达到要求的，首席风险官应当及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告，必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告。C选项错误，期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官未及时履行本规定所要求的报告义务的，应当依法承担相应的法律责任。但首席风险官已按照要求履行报告义务的，中国证监会可以从轻、减轻或者免予行政处罚。选项中王某被说服接受整改结果，未按照要求履行报告义务，故不能从轻处罚。D选项错误，首席风险官因正当履行职责而被解聘的，中国证监会及其派出机构可以依法对期货公司及相关责任人员采取相应的监管措施。根据选项，王某如因要求公司整改而遭公司解聘，中国证监会可以对期货公司及责任人员采取监管措施，但不能要求公司重新聘任王某。

故本题选AB选项。

## 第 105 题

[综合题](不定项)某期货公司用自有资金替大股东归还贷款本息。同时，期货公司以马某、李某、D公司、G公司的名义从事期货自营业务，造成巨额亏损。期货公司的上述行为中，违反《期货交易管理条例》规定的是（）。

- ☐ A.挪用客户保证金
- ☐ B.未能有效控制投资风险
- ☐ C.从事期货自营业务
- ☐ D.为股东提供融资

正确答案：CD

名师解析：

《期货交易管理条例》规定，期货公司不得从事与期货业务无关的活动，法律、行政法规或者国务院期货监督管理机构另有规定的除外。期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务。期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保。

故本题选CD选项。

## 第 106 题

[综合题](不定项)小张于2015年5月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年9月，小张发现该期货公司在经营中存在风险隐患，于是小张依法对其进行质询和调查，但是该期货公司认为这是本公司的商业秘密，小张不宜进一步调查，小张盛怒之下遂提出辞职。根据规定，甲期货公司的做法属于（）。

- ☐ A.限制、阻挠了小张履行职责
- ☐ B.是正确的
- ☐ C.不信任小张
- ☐ D.辞退小张

正确答案：A

名师解析：

期货公司董事、高级管理人员、各部门应当支持和配合首席风险官的工作，不得以涉及商业秘密或者其他理由限制、阻挠首席风险官履行职责。

故本题选A选项。

### 第 107 题

[综合题](不定项)实践中, 和解程序灵活, 没有特别要求。一般包括以下阶段 ( ) 。

- ☐ A.提出诉求
- ☐ B.沟通协商
- ☐ C.达成和解
- ☐ D.刑事拘留

正确答案: ABC

名师解析:

和解实践中, 和解程序灵活, 没有特别要求。一般包括以下阶段:

- (1) 提出诉求;
- (2) 沟通协商;
- (3) 达成和解。

故本题选ABC选项。

## 第 108 题

[综合题](不定项) 吴某为某期货公司客户，因工作原因无法亲自进行交易，在该公司营业部经理推荐下，将交易全权委托给营业部员工丁某。不久，吴某发现其账户亏损10万元，遂向法院提起了诉讼。按照双方期货经纪合同约定发生纠纷由合同履行地人民法院管辖，吴某应向（）提起诉讼。

- ☐ A.期货交易所住所地高级人民法院
- ☐ B.吴某住所地中级人民法院
- ☐ C.期货公司住所地高级人民法院
- ☐ D.营业部住所地中级人民法院

正确答案：D

名师解析：

在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，该分支机构住所地为合同履行地。期货纠纷案件由中级人民法院管辖。高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。

故本题选D选项。

### 第 109 题

[综合题](不定项)王某长期从事于期货投资业务，后经李某介绍，又与甲期货公司签订了期货经纪合同，但是王某未在风险说明书上签字。由于投资不慎，王某在期货交易亏损了10万元。下列关于责任的表述中，正确的是（）。

- ☐ A.由王某承担，因为王某已有交易经历
- ☐ B.由签订期货经纪合同的经办人员承担
- ☐ C.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得了介绍费
- ☐ D.由乙期货公司承担

正确答案：A

名师解析：

期货公司在与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意《期货交易风险说明书》内容，并由客户签字或者盖章，对于客户在交易中的损失，应当依据《民法典》的规定承担相应的赔偿责任。但是，根据以往交易结果记载，证明客户已有交易经历的，应当免除期货公司的责任。

故本题选A选项。

## 第 110 题

[综合题](不定项)某期货公司在一起债务纠纷中败诉，标的额为200余万元，胜诉方向人民法院申请强制执行。下列说法正确的是（）。

- ☐ A.人民法院在执行会员资格费或者交易席位时，可以采取强制措施转让交易席位
- ☐ B.人民法院不得划拨客户在期货公司保证金账户中的资金
- ☐ C.人民法院保全与会员资格相应的会员资格费或者交易席位，应当依法裁定不得转让该会员资格，但不得停止该会员交易席位的使用
- ☐ D.人民法院在执行会员资格费或者交易席位时，可以直接将该席位拿到社会上拍卖，出价最高者取得该席位

正确答案：ABC

名师解析：

人民法院保全与会员资格相应的会员资格费或者交易席位，应当依法裁定不得转让该会员资格，但不得停止该会员交易席位的使用。

人民法院在执行过程中，有权依法采取强制措施转让该交易席位。期货交易所、期货公司为债务人的，人民法院不得冻结、划拨期货公司在期货交易所或者客户在期货公司保证金账户中的资金。有证据证明该保证金账户中有超出期货公司、客户权益资金的部分，期货交易所、期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨该账户中属于期货交易所、期货公司的自有资金。

故本题选ABC选项。

### 第 111 题

期货公司对风险管理公司每半年至少开展一次合规检查，检查内容包括但不限于治理结构、合规运营、风险控制、业务和产品设计、交易执行、客户管理、财务管理、自有资金投资等。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：B

名师解析：

本题说法错误。

期货公司对风险管理公司每年至少开展一次合规检查，检查内容包括但不限于治理结构、合规运营、风险控制、业务和产品设计、交易执行、客户管理、财务管理、自有资金投资等。

故本题表述错误。

## 第 112 题

期货从业人员对投资者服务结束后或者离开所在期货经营机构后，可以公开投资或者原所在期货经营机构的商业秘密。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：B

名师解析：

本题说法错误。

从业人员对投资者服务结束或者离开所在机构后，仍应当保守投资者或者原所在机构的秘密。

故本题表述错误。

### 第 113 题

根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》，期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：A

名师解析：

本题说法正确。

期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任。

故本题表述正确。

### 第 114 题

经中国期货业协会批准，期货公司可以从事期货自营业务。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：B

名师解析：

本题说法错误。

目前，期货公司尚不允许从事自营业务。

故本题表述错误。

### 第 115 题

期货从业人员发现投资者有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向所在机构报告。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：A

名师解析：

本题说法正确。

从业人员不能片面地强调业务的发展而忽视投资者信誉，更不能从个人利益出发与投资者恶意串通。发现投资者有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向所在机构报告，并注意防范投资者的信用风险。

故本题表述正确。

## 第 116 题

投资者应当在了解产品或者服务情况，听取经营机构适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，与经营机构共同承担投资风险。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：B

名师解析：

本题说法错误。

投资者应当在了解产品或者服务情况，听取经营机构适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，独立承担（而不是共同承担）投资风险。

故本题表述错误。

### 第 117 题

期货公司的高级管理人员，必须通过考试才能取得期货从业人员资格。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：B

名师解析：

本题说法错误。

高级管理人员不一定必须通过考试才能获得期货从业人员资格。期货公司法定代表人应当符合期货从业人员条件并具备从事期货业务所需的专业能力。具有从事期货业务10年以上经验或者曾担任金融机构部门负责人以上职务8年以上的人员，担任期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员的，学历可以放宽至大学专科。具有期货等金融或者法律会计专业硕士研究生以上学历的人员，担任期货公司董事、监事和高级管理人员的，从事除期货以外的其他金融业务，或者法律、会计业务的年限可以放宽1年。在期货监管机构、自律机构以及其他承担期货监管职能的专业监管岗位任职8年以上的人员，担任期货公司高级管理人员的，视为符合期货从业人员条件。

故本题表述错误。

## 第 118 题

股指期货、航运指数期货采用现金交割。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案：A

名师解析：

本题说法正确。

股指期货、航运指数期货采用现金交割，即交易双方是按照期货交易所规定的结算价格来计算未平仓合约的盈亏，以现金支付的方式，了结到期未平仓合约的过程。

故本题表述正确。

### 第 119 题

期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用，但应当首先用于保证期货交易所、设施的运行和改善。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：A

名师解析：

本题说法正确。

期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用，但应当首先用于保证期货交易所、设施的运行和改善。

故本题表述正确。

## 第 120 题

首席风险官任期届满前，期货公司董事会可以随时免除其职务。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：B

名师解析：

本题说法错误。

首席风险官任期届满前，期货公司董事会无正当理由不得免除其职务。

故本题表述错误。

## 第 121 题

期货投资者保障基金的资金运用限于银行存款、购买国债、中央银行债券（包括中央银行票据）和中央级金融机构发行的金融债券，以及中国证监会和财政部批准的其他资金运用方式。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案：A

名师解析：

本题说法正确。

对保障基金的管理应当遵循安全、稳健的原则，保证保障基金的安全。保障基金的资金运用限于银行存款、购买国债、中央银行债券（包括中央银行票据）和中央级金融机构发行的金融债券，以及中国证监会和财政部批准的其他资金运用方式。

故本题表述正确。

## 第 122 题

根据《期货从业人员执业行为准则》，期货从业人员应当加强业务知识更新，接受后续职业培训，保持并不断提高专业胜任能力。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：A

名师解析：

本题说法正确。

从业人员应当加强业务知识更新，接受后续职业培训，保持并不断提高专业胜任能力。

故本题表述正确。

### 第 123 题

期货公司超出客户指令价位的范围，将高于客户指令价格卖出或者低于客户指令价格买入后，由此获得的差价利益归期货公司所有。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：B

名师解析：

本题说法错误。

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第二十四条规定，期货公司超出客户指令价位的范围，将高于客户指令价格卖出或者低于客户指令价格买入后的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另有约定的除外。

故本题表述错误。

## 第 124 题

期货公司应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：A

名师解析：

本题说法正确。

期货公司应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任。

故本题表述正确。

## 第 125 题

根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，为提高评估工作的准确性和效率，鼓励销售人员参与投资者的分类评估、产品与服务的分级评估，以及投资者与产品或服务的匹配。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案：B

名师解析：

本题说法错误。

经营机构应当建立投资者适当性评估与销售隔离机制，销售人员不得参与投资者的分类评估、产品与服务的分级评估，以及投资者与产品或服务的匹配。

故本题表述错误。

## 第 126 题

持仓限额是指期货交易所对期货交易者的持仓量规定的最高数额。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：A

名师解析：

本题说法正确。

持仓限额是指期货交易所对期货交易者的持仓量规定的最高数额，我国期货交易所采取绝对值限仓和比例限仓相结合的方式。

故本题表述正确。

## 第 127 题

中国期货业协会的业务活动应当接受期货交易所的指导和监督。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案：B

名师解析：

本题说法错误。

《期货和衍生品法》规定了期货业协会履行的主要职责，并规定期货业协会的业务活动应当接受中国证监会的指导和监督。

故本题表述错误。

## 第 128 题

根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，风险承受能力最低类别的投资者只可购买或者接受R1风险等级的产品。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：A

名师解析：

本题说法正确。

风险承受能力最低类别的投资者只可购买或接受R1风险等级的产品或服务。

故本题表述正确。

## 第 129 题

因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师，自被撤销资格之日起未逾5年的，不得担任期货公司的董事、监事和高级管理人员。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：A

名师解析：

本题说法正确。

有下列情形之一的，不得担任期货公司董事、监事和高级管理人员：因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年。

故本题表述正确。

### 第 130 题

为保障期货投资者保障基金使用的公平、合理，期货投资者保障基金不接受社会捐赠和其他财产。（）

☐ A.正确

☐ B.错误

正确答案：B

名师解析：

本题说法错误。

鼓励保障基金来源多元化，保障基金可以接受社会捐赠和其他合法财产。

故本题表述错误。